

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2358/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย สม ชาย คง สม อรรถ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 192

จำเลยที่ 2 และที่ 3 รุม ชก ต่อยผู้ตายในขณะที่เกิดเหตุ殊มุนระหว่างพวก
จำเลยที่ 1 กับพวกผู้ตาย แล้วจำเลยที่ 1 หยิบมีดที่ตก อยู่ บนพื้นแทงผู้ตายถึงแก่
ความตาย โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่อาจคาดคะเนได้ล่วงหน้าว่าจำเลยที่ 1 จะใช้มีด
แทงผู้ตาย ทั้งไม่อาจเล็งเห็นได้ว่าผู้ตายจะถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตาย และการที่
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ขัดขวางห้ามปรามจำเลยที่ 1 ก็มีใช่เป็นข้อบ่งชี้ว่าจำเลยที่ 2
และที่ 3 มีเจตนาฆ่าผู้ตาย ดังนี้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่มีความผิดฐานเป็นตัวการ
ฆ่าผู้ตายคงรับผิดเฉพาะ เป็นตัวการทำร้ายผู้ตายตามมาตรา 290 เท่านั้น.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,
288 และริบมิตปลายแหลมของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288 จำคุกจำเลยคนละ 15 ปี จำเลยที่ 1 ให้การว่าเป็นผู้ใช้มีปลายแหลม ขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่าร่วมอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย เป็นประโยชน์แก่ การพิจารณาอยู่บ้างซึ่งเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงเหลือจำคุกคนละ 10 ปี รมีปลายแหลมของกลาง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก, 83 ให้จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 3 ปี

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เหตุคดีนี้เกิดขึ้นโดยกระทันหัน เมื่อพวกจำเลยให้ร้องนาย หวิน นายหวินก็เอาขวดขว้างไปที่โต๊ะพวกจำเลยนายปรีชาเข้าห้ามไม่ให้มีเรื่องพวก จำเลยกับพวกผู้ตายก็ไม่ฟังจึงเกิดชุลมุนชกต่อยกันขึ้น จำเลยที่ 2 ที่ 3 เพียงแต่ชก ต่อยผู้ตาย จำเลยที่ 1 พบมีดตกอยู่ก็หยิบมาแทงผู้ตายเช่นนี้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่อาจ คาดคะเนได้ล่วงหน้าว่าจำเลยที่ 1 จะใช้มีดแทงผู้ตาย ทั้งไม่อาจเล็งเห็นได้ว่าผู้ตาย จะถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตาย ในเมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 เองทำร้ายผู้ตายด้วยการชก ต่อยเท่านั้น ตามพฤติการณ์แห่งคดียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีเจตนาฆ่าผู้ตาย เช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ขัดขวางห้ามปรามจำเลยที่ 1 เมื่อ จำเลยที่ 1 จะใช้มีดแทงผู้ตายนั้น มิได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีเจตนาฆ่าผู้ ตายเพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ยุยงส่วนเสริมให้จำเลยที่ 1 แทงผู้ตายแต่อย่าง ใด ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น สำหรับฎีกาของโจทก์ที่ขอให้รมีปลายแหลมของกลาง ด้วยนั้น ท้ายคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่กล่าวว่า "นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ

พิพาทศาลชั้นต้น" นั้นมีผลว่าศาลอุทธรณ์ก็ให้รับมิดของกลางเช่นเดียวกับคำพิพาทศาลชั้นต้น"

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>